

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3514 -
3515/2542

บริษัท ยู.พี.ที.กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เจบีเอส เฮาส์ซิง เอ็นเตอร์ไพรส์
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างอาคาร ตกลงชำระค่าจ้างเป็นงวดรวม 9 งวด การชำระเงินจำเลยจะหักเงินประกันผลงานไว้เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่โจทก์เบิกแต่ละงวดเมื่อโจทก์ก่อสร้างเสร็จและส่งมอบอาคารให้จำเลยแล้ว จำเลยไม่ยอมคืนเงินประกันผลงานให้โจทก์ โจทก์จึงฟ้องเรียกเงินดังกล่าวจากจำเลย จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้ทำการก่อสร้างอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และโจทก์ได้ละทิ้งงานทำให้จำเลยเสียหายจึงขอนำค่าเสียหายมาหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินประกันผลงานที่โจทก์ฟ้อง โดยจำเลยได้ให้การอีกว่า จำเลยไม่ได้ทำสัญญาว່ว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างอาคารโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามคำให้การของจำเลยเป็นที่เข้าใจว่าจำเลยได้ว่าจ้างโจทก์ให้ก่อสร้างอาคารจริง ดังนั้นประเด็นที่ว่า จำเลยได้ว่าจ้างโจทก์ให้ก่อสร้างอาคารหรือไม่ จึงขัดกับคำให้การโดยรวมของจำเลยทั้งหมด คำให้การส่วนนี้จึงไม่ขัดแย้งถือว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาท ที่ศาลชั้นต้นไม่ตั้งประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องและศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 จำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 6 ชั้น ตามแบบแปลนที่จำเลยกำหนด ค่าจ้างรวมค่าแรงและวัสดุก่อสร้างเป็นเงิน 11,716,401.56 บาท ตกลงชำระค่าจ้างเป็นงวด รวม 9 งวด โดยงวดที่ 1 ชำระเป็นเงิน 585,820.07 บาท งวดที่ 2 ถึงที่ 4 ชำระเป็นเงินงวดละ 1,757,460.23 บาท และงวดที่ 5 ถึงที่ 9 ชำระเป็นเงินงวดละ 1,171,640.16 บาท การชำระเงินจำเลยจะหักเงินประกันผลงานไว้เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่โจทก์เบิกแต่ละงวดจนครบตามสัญญาโดยจำเลยสัญญาว่า เมื่อครบสัญญาเบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว จำเลยจะคืนเงินประกันผลงานที่จำเลยหักไว้ให้โจทก์ โดยกำหนดให้โจทก์นำหนังสือคำประกันของธนาคารที่มีกำหนดเวลาคำประกัน 6 เดือน นับแต่วันที่จำเลยรับมอบงานงวดสุดท้ายมาให้จำเลยในวันที่มารับเงินประกันผลงานคืนโจทก์ได้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามสัญญาจำเลยได้รับมอบอาคารและโจทก์ได้รับเงินค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายแล้วแต่จำเลยไม่คืนเงินประกันผลงานร้อยละ 5 ของจำนวนที่โจทก์เบิกแต่ละงวด รวม 9 งวด เป็นเงิน 545,473 บาท และโจทก์ได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารให้จำเลยยึดถือไว้แล้ว โจทก์ทวงถามให้จำเลยคืนเงินประกันผลงานดังกล่าว แต่จำเลยเพิกเฉย จำเลยต้องชำระเงินประกันผลงาน 545,473 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 7,957 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 553,430 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 545,473 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะจำเลยไม่ได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 6 ชั้น แต่ได้ว่าจ้างบุคคลอื่น โจทก์ไม่ได้ทำการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 6 ชั้น ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา จำเลยเร่งรัด โจทก์ให้ดำเนินการก่อสร้างและเก็บงานให้เสร็จสมบูรณ์ แต่โจทก์เพิกเฉย ทำให้จำเลยไม่สามารถใช้อาคารได้ตามเวลาที่กำหนด จำเลยไม่ได้รับมอบอาคารจากโจทก์ โจทก์เป็นฝ่ายละทิ้งงาน จำเลยชำระเงินงวดสุดท้ายให้แก่โจทก์เพราะโจทก์ขอร้องและ

หลอกว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา หนังสือคำประกันของธนาคารเป็นหนังสือที่
ออกมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่งานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงขัดกับข้อสัญญาการที่โจทก์
ละทิ้งงานทำให้จำเลยเสียหาย จำเลยขอคิดค่าปรับวันละ 2,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 18
พฤศจิกายน 2539 เป็นเวลา 67 วัน เป็นเงิน 167,500 บาท และจำเลยต้องว่าจ้าง
บุคคลอื่นซ่อมแซมอาคารส่วนที่ชำรุดบกพร่อง เสียค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
จำเลยจึงขอหักกลบลบหนี้เงินประกันผลงาน จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินประกัน
ผลงานแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 425,473 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2539 จนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ฟ้องจำเลยว่าจำเลยว่าจ้าง
โจทก์ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 6 ชั้น เป็นเงิน 11,716,401.56 บาท ตกลงชำระ
ค่าจ้างเป็นงวดรวม 9 งวด การชำระเงินจำเลยจะหักเงินประกันผลงานไว้เป็นจำนวน
ร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่โจทก์เบิกแต่ละงวด เมื่อโจทก์ก่อสร้างอาคารเสร็จและส่ง
มอบอาคารให้จำเลยแล้ว จำเลยไม่ยอมคืนเงินประกันผลงานเป็นเงิน 545,473 บาท
ให้โจทก์ โจทก์จึงมาฟ้องเรียกเงินดังกล่าวจากจำเลย จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ได้
ทำการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 6 ชั้น ให้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ทำให้จำเลยไม่
สามารถใช้อาคารดังกล่าวได้ตามเวลาที่กำหนดและโจทก์ได้ละทิ้งงาน จำเลยชำระ

เงินงวดสุดท้ายให้โจทก์เพราะโจทก์ขอร้องและหลอกหลวงว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา การที่โจทก์ละทิ้งงานทำให้จำเลยเสียหาย จำเลยขอคิดค่าปรับเป็นเงิน 167,500 บาท และจำเลยต้องเสียค่าซ่อมแซมอาคารอีกไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท จำเลยขอนำมาหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินประกันผลงานที่โจทก์ฟ้อง โดยจำเลยได้ยกข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การอีกประการหนึ่งว่าจำเลยไม่ได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 6 ชั้น แต่ได้ว่าจ้างบุคคลอื่นโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องไว้ด้วย แต่ศาลชั้นต้นไม่ได้ตั้งประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องไว้และไม่ได้มีการวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวและศาลอุทธรณ์เห็นว่าคำให้การของจำเลยส่วนใหญ่ยอมรับว่าได้ว่าจ้างโจทก์ทำการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 6 ชั้นจริง ถือว่าจำเลยยอมรับในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องแล้ว จึงไม่มีประเด็นพิพาทในเรื่องดังกล่าวปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าคำให้การดังกล่าวก่อให้เกิดประเด็นในเรื่องอำนาจฟ้องที่ศาลจะต้องยกขึ้นวินิจฉัยหรือไม่ เห็นว่า การยื่นคำให้การนั้น จำเลยจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดในคำให้การว่า จำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสองตามคำให้การของจำเลย เมื่ออ่านรวมทั้งหมดแล้วเป็นที่เข้าใจว่าจำเลยได้ว่าจ้างโจทก์ให้ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 6 ชั้นจริง แต่โจทก์ก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่เรียบร้อยและได้ทิ้งงานไปก่อน ดังนั้นประเด็นที่ว่า จำเลยได้ว่าจ้างโจทก์ให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวหรือไม่จึงขัดกับคำให้การโดยรวมของจำเลยทั้งหมด คำให้การส่วนนี้จึงไม่ชัดแจ้งถือว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาท ที่ศาลชั้นต้นไม่ตั้งประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องและศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวจึงชอบแล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์-วิชัย ชื่นชมพูนุท-พิรพล จันทร์สว่าง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ